

	감 사
감사실장	

특정감사 결과

- 한 · 중 워크숍 관련 -

2024. 7.

NIA **지능정보원**
 한국지능정보사회진흥원

감 사 실

I. 감사 실시 개요

1. 추진 근거 및 배경

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 감사실-####(####. ##. ##.) “2024년도 연간 감사 계획 수립”
- 과학기술정보통신부 감사담당관-####(####. ##. ##.) “실지감사 실시 통보” 및 수감 내역(####. ##. ##.)

2. 감사 목적

- ‘한·중 디지털 기술 & 정책 워크숍(##. ##. ##.)’ 개최 관련 운영 주체, 진행 과정, 추진 경위 등에 대한 사실관계 확인 및 조사 등을 위해 감사 실시

3. 감사기간 및 감사반 구성

- 감사기간 : ‘24. 6. 10.(월) ~ ‘24. 6. 21.(금), 10일간 * 공휴일 제외
※ 감사실시 사전통보 : ‘24. 6. 3.(월)
- 감사반(총 4명) : 감사실장 등 4명

4. 감사대상 및 중점사항

- 감사대상 : ○○○ ○○(가가가본부 a@a팀)
- 중점사항 : ‘한·중 디지털 기술 & 정책 워크숍(##. ##. ##.)’ 관련 사실관계 확인, 제 규정·지침 등 위반 내역 확인

II. 감사 결과

- ‘한·중 디지털 기술 & 정책 워크숍(##. ##. ##.)’ 관련 지침 위반사항 적발
 - 한국지능정보사회진흥원 「방첩 운영지침」에 따른 외국인 접촉신고 관련 신고절차 등 행정업무 절차 미준수

III. 처분 요구

한국지능정보사회진흥원장은

[경고] 한국지능정보사회진흥원 「방첩 운영지침」 제5조(외국인 접촉절차)에 따른 신고절차를 위반한 ○○○ ○○에 대해 ‘경고’ 조치

[통보] 「방첩 운영지침」 관련 교육 강화, 기관 명칭 사용 관리 등 재발 방지 방안 마련

붙임 : 처분요구서 1부.

경 고 요 구 및 통 보

제 목 외국인 접촉 신고 및 기관 명칭 사용 등 행정처리 미흡

내 용

1. 업무 개요

2023년 9월 기준, 한국지능정보사회진흥원(이하 “지능정보원”) ㉠㉡㉢본부 ㉠㉡㉢팀은 ***** 연구, ***** 분석, *****방안 연구, *****을 발간하는 등의 업무를 담당한다.

지능정보원 ㉠㉡㉢본부 ㉠㉡㉢팀 소속이었던 ○○○ ○○은 2023년 8월에 ☆☆☆(이하 “☆☆☆”)으로부터 워크숍(당시에는 세미나로 표현) 발표 협조요청을 받아, ####년 ##월 ##일에 함께 근무하는 ●●● ●●, △△△ △△과 함께 ‘한·중 디지털 기술 & 정책 워크숍(이하 “워크숍”)’에 발표자로 참석하였다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

지능정보원 임직원은 「임직원 행동강령」 제26조(외부강의 등의 사례금 수수 제한)에서는 직무와 관련하여 요청받은 토론회, 세미나, 회의 등에서 강의·강연 등의 외부 활동은 사전에 신고하도록 하고, 미리 신고하는 것이 곤란한 경우에는 마친 날부터 10일 이내에 신고하도록 하고 있으며, 제16조(직위의 사적 이용 금지)에서는 임직원이 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 지능정보원의 명칭이나 직위를 공표·게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 안된다고 규정하고 있다.

지능정보원은 「방첩1) 운영 지침」 제5조(외국인 접촉절차)에 따라 주한 외국 대사관 직원 등 외국인2)을 접촉하는 경우에 접촉신청서와 결과보고서를 각각 작성

1) 국가안보와 국익에 반하는 외국의 정보활동을 찾아내고 그 정보활동을 견제·차단하기 위하여 정보의 수집·작성 및 배포 등을 포함한 모든 대응활동

2) 1. 주한 외국대사관 직원 / 2. 방한 외국 공무원 등 외국 정부기관 및 공공기관 구성원 / 3. 외국 언론인 / 4. 외국 연구기관 또는 사회단체 구성원 / 5. 연구 및 방송통신분야 기업체 임직원 / 6. 특정분야 국제기구 구성원 / 7. 기타 정보활동이 의심되는 외국인

하여 직근상위자의 승인 후 방첩담당관(경영기획실장)에게 통보하도록 하고 있으며, 동 지침 제8조(외국 정보기관 방문 등)에 따라 외국 정보기관으로부터 교육·행사 참석을 요청받았을 경우 지체 없이 국가정보원(이하 “국정원”)과 협의하도록 되어있다. 또한, 동 지침 제7조(외국 정보기관원 접촉)에 따르면 외국 정보기관의 구성원을 접촉할 경우 접촉 신청서와 결과보고서를 직근상위자의 승인 후 방첩담당관에게 통보하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 사실관계

####년 ##월 ##일 10:00~13:30, *****에서 ☆☆☆ 주최로 ‘한·중 디지털 기술 & 정책 워크숍’이 진행되었으며, 지능정보원 ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀 소속이었던 ○○○ ○○, ●●● ●●, △△△ △△이 발표자로 참석하였다. [참고 1]

< 워크숍 관련 근태(출장) 현황 >

출장구분	출장일	복명일자	출장목적	신청일자	신청자
시내출장	(기재 생략)		한중 디지털 정책 및 기술 세미나 참석 및 발표	(기재 생략)	○○○
시내출장			한중 인공지능 정책 세미나 참석 및 인공지능 정책 회의		●●●
시내출장			한중 인공지능 세미나 참석 및 인공지능 정책 회의		△△△

당일 배포된 자료집 표지에 ‘한국지능정보사회진흥원·☆☆☆’ 문구가 표시되어 있었으며, 이에 대해 지능정보원 직원(발표자 3명)들은 현장에서 처음 인지하였고, 직근 상위자인 ㉠㉠㉠팀의 ▲▲▲ ▲▲도 기관 명칭 사용, 워크숍 공동 개최 등과 관련한 사전 협의는 없었다고 진술하였다.

자료집 식순에는 ○○○ ○○의 축사도 포함되어 있었는데, 이에 대해 ○○○ ○○○은 ☆☆☆ 측에서 인사 차원의 관례로 요청하여 수차례 거절하였으며, 재

차 요청해 현장에서 즉흥적인 덕담의 형태로 하였다고 답변하였다. 또한, ☆☆☆측의 협조 요청에 따라 함께 근무하는 지능정보원 직원(●●● ●●●, △△△ △△△)과 ㉠㉠㉠기관 발표자(□□□ □□) 섭외를 도와주었으며, ㉠㉠㉠기관, ㉠㉠㉠기관, ㉠㉠㉠기관 등의 발표자는 ☆☆☆측에서 섭외한 것으로 알고 있다고 진술하였다.

워크숍 종료 이후, ○○○ ○○, ●●● ●●●, △△△ △△△은 각각 외부강의 신청 필수 서류인 ☆☆☆측의 워크숍 발표 요청 공문을 첨부하여 사후 신고를 하였다.

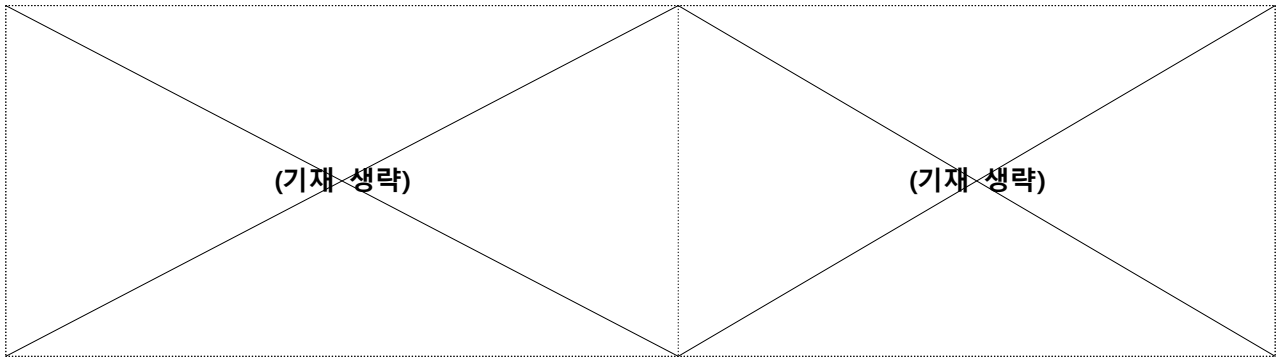
< 워크숍 관련 외부강의 신고 현황 >

신청일자	직원명	관련기관명	외부강의장소	외부강의일	복무유형	외부강의주제	대가합계	사후신고의견
(기재 생략)	○○○	☆☆☆	(기재 생략)		출장	미중AI 등 IT산업경쟁력에 대한 대내외평가와 대응	0	휴가 신청에서 시내 출장으로 변경
	△△△	☆☆☆			출장	한중 디지털 기술 및 정책 워크숍 개최	0	주최측 공문 발송이 늦어져 상신 지연
	●●●	☆☆☆			출장	한중 디지털 기술 및 정책 워크숍 개최	0	주최측 공문 발송이 늦어져 상신 지연

☆☆☆측의 워크숍 발표 요청 공문은 ○○○ ○○이 공문 샘플을 작성하여 워크숍 종료 후 대외 활동 신고를 위해 ####년 ##월 ##일에 ☆☆☆ 관계자에게 이메일로 요청하였으며, 이메일 내용에는 '공동 워크숍' 문구가 사용되었음을 확인하였다.

이와 관련하여, ○○○ ○○은 외부강의 사전 신고 필수 서류인 외부활동 요청 공문 협의 과정에서 ☆☆☆측에서 먼저 존중의 의미로 '공동 워크숍'을 쓰는 것을 제안하여 이메일로 보낸 공문 샘플에 포함하여 보냈으며, 근무하고 있는 정책연구 부서 차원의 성과가 될 수 있다는 생각에 해당 문구를 공문 샘플에 적었으나, 심각하고 민감한 문제가 될지 몰랐다고 진술하였다.

< 워크숍 발표 요청 관련 이메일 송수신 자료 >



외부강의 신고 이외에 ☆☆☆ 관계자들이 참여하는 워크숍에 참여하게 됨에 따라 ○○○ ○○을 제외한 ●●● ●●과 △△△ △△은 워크숍 이후 #####. ##. ##에 외국인 접촉신청서, #####. ##. ##에 외국인 접촉 결과보고서를 각각 작성하여 ▲▲▲ ▲▲의 승인 후 방첩 담당 ㉠㉠㉠팀에 제출하였다.

이에 대해 방첩 담당자인 ㉠㉠㉠팀장은 ○○○ ○○이 외국인 접촉신청과 결과 보고를 하지 않은 것은 국정원 관계자와 논의하여 처리한 것으로 알고 있다고 진술하였다. ○○○ ○○은 2023년 5월경에 국정원 대구지부 관계자가 방첩담당 ㉠㉠㉠팀장에게 전화를 하여 “○○○ ○○은 향후 중국인 인사를 만날 때 외국인 접촉 신청은 별도로 신고하지 않고 사전에 접촉 인물 및 내용을 국정원에 직접 공유하기로 했다”라는 이야기를 들었다고 진술하고 있으나, ㉠㉠㉠팀장은 국정원 관계자와 통화를 한 사실은 있으나 내용에 대해서는 기억이 잘 나지 않는다고 진술하였다.

2) 판단 및 소결

워크숍 관련 ☆☆☆과의 공식적인 공동 주최 협의는 없었으나, ○○○ ○○은 외부강의 사전 신고 필수 서류인 외부활동 요청 공문 협의 과정에서 ☆☆☆측에서 먼저 존중의 의미로 제안하여 이메일로 보낸 공문 샘플에 ‘공동 워크숍’ 문구를 처음 사용하였고, 워크숍 발표자 총 7명 중 내부직원 발표자(●●● ●●●, △△△ △△), 외부기관 발표자(㉠㉠㉠기관 □□□) 섭외를 돕는 등의 역할을 고려한다면 실질적인 공동 행사로 판단할 수 있다.

지능정보원 감사반에서는 지능정보원 명칭 사용 및 워크숍 주최 기관 등에 대해 ☆☆☆에 질의('24.5.23)를 하였으나, ☆☆☆측의 공식적인 답변이 없어 확인 불가능한 상황임을 감안하여 ① 지능정보원의 기관 명칭 사용 등 관련 제규정이 없다는 점, ② ○○○ ○○ 개인의 사적 이익이 아닌 소속된 ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠본부의 주요 업무가 연구과제 수행, 세미나 운영 등을 주요 업무로 한다는 점에서 직무의 범위를 벗어났거나 관련성이 없다고 보기 어려워 '임직원 행동강령' 제16조(직위의 사적 이용 금지)를 위반한 것으로 볼 수 없다고 판단된다.

방첩 관련하여 지능정보원 감사반에서는 국정원 대구지부 관계자와 면담('24.5.17)을 통해 ○○○ ○○이 해당 워크숍 진행 사항을 공유하고 있었다는 사실과 국정원에서 방첩담당자인 ㉠㉠㉠팀장에게 향후 ☆☆☆ 관련 사항은 방첩 신고를 하지 않아도 됨을 전달하였음을 확인하였다. 다만, 지능정보원에서 국정원에 신고하지 않아도 된다고 한 것이지, 지능정보원 내부 절차는 기관 차원에서 처리해야 할 사항임을 언급한 것으로 보아, ○○○ ○○의 오해로 인하여 외국인 접촉 신고 절차를 누락한 것으로 판단할 수 있다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

○○○ ○○, ●●●● ●●●, △△△ △△은 해당 워크숍 발표자로 참석하면서 다모아 시스템을 이용하여 외부강의 사전 신고시 필수 서류(외부활동 요청 공문) 수령이 늦어져 사전 신고를 하지 못하였으나, 외부활동 요청 공문 수령 후 #####. ##. ## ~ ##. ## 사이에 사후 신고 조치를 하였다. 이는 임직원 행동강령에 따라 외부강의 등을 마친 날로부터 10일 이내에 사후 신고 조치를 이행한 것으로 판단되며, 추가적으로 신고내용 중 당사자들의 동의 후 제출받은 국세청 기타소득 지급명세서 통해 워크숍 발표에 따른 대가는 없었던 것으로 확인되었다.

○○○ ○○은 외부활동 발표의 대가를 받지도 않았고, 개인적인 이익을 위한 것도 아닌 상황에서 국정원 차원의 협력 요구 상황 등을 고려해야 한다고 진술하고 있으며, 감사반에서는 국정원 대구지부 관계자와 면담('24.5.17, 국정원 대구지부)을 통해 국정원 차원의 대중국 방첩 자료 수집을 위해 2023년 5월부터 협력하여 관련 내용을 공유해 주었다는 점, 지능정보원 원장에게 워크숍 참여는 허용해도 된다고 의견을 표명하였다는 점 등 공익적 업무 관련성이 있음을 확인하였다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

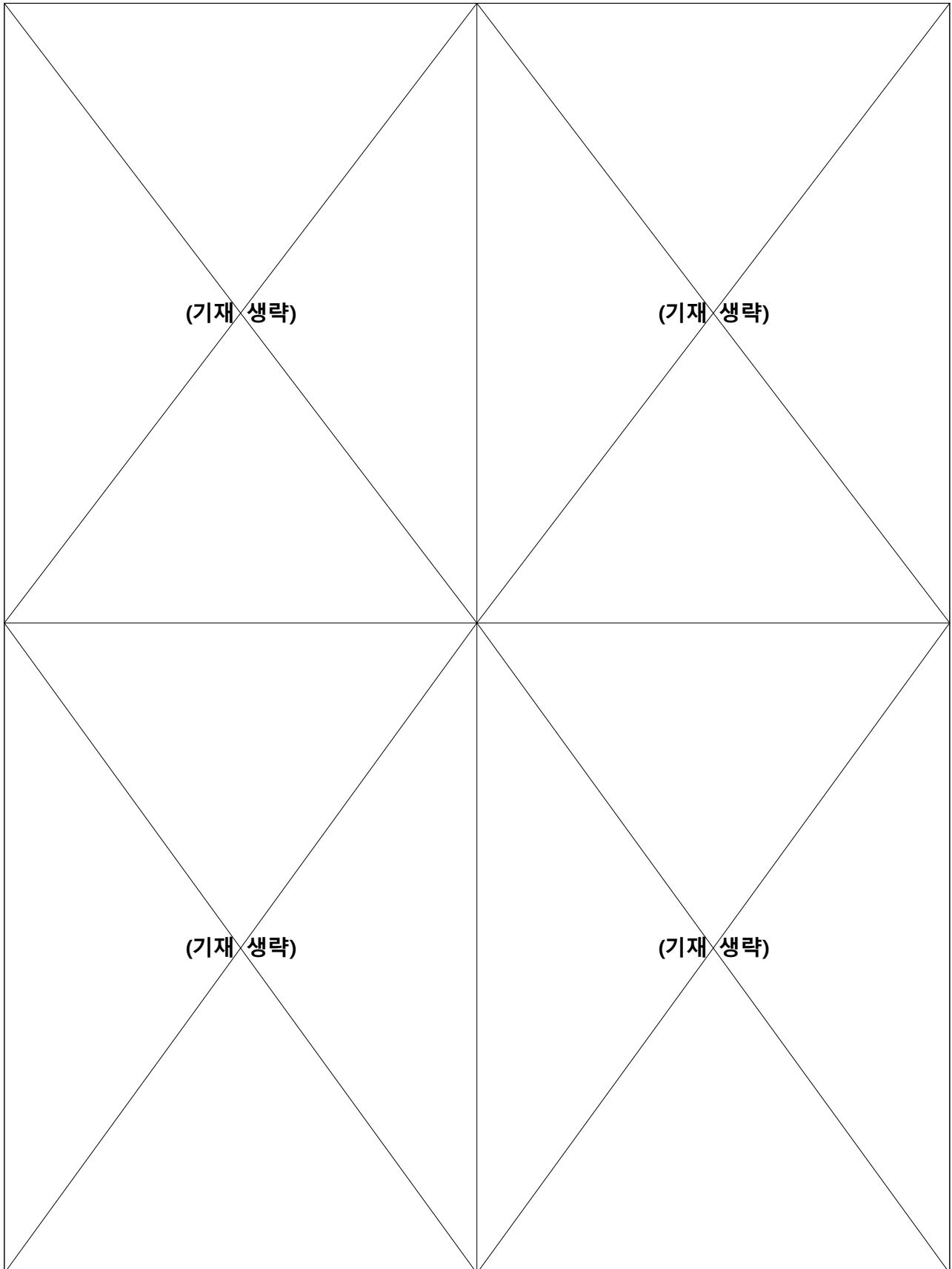
[경 고] 기관 명칭 사용 협의과정 등 행정처리 미흡 및 지능정보원 「방첩 운영지침」 제5조(외국인 접촉절차)의 외국인 접촉 신고를 누락한 ○○○ ○○에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
가가가본부 a@a@a팀	#급/○○	○○○	(기재 생략)		경고

[통 보] 「방첩 운영지침」 관련 교육 강화, 기관 명칭 사용 관리 등 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.

참고 1 워크숍 자료집 주요내용



참고 2 '한중 디지털 기술 & 정책 워크숍' 주최기관 확인 요청

(기재 생략)